

1500085-54.2021.8.26.0622

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: Renato Hasegawa Lousano

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Praticamente a cada dois dias ocorriam um furto de cabos em Itapeva/SP. Depois da operação da polícia civil os furtos cessaram, ocorrendo apenas em Itararé posteriormente. Até então a cidade de Itapeva/SP não tinha histórico de furtos de cabeamento, os quais se iniciaram no final de 2020, por volta de dezembro e se estenderam até início de 2021, quando então ocorreu a operação da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

1ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444 -, (15) 2153-1827 - Criminal - Vila Ophélia

CEP: 18400-818 - Itapeva - SP

Telefone: (15) 2153-1829 - E-mail: itapeva1@tjsp.jus.br

1500085-54.2021.8.26.0622 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500085-54.2021.8.26.0622

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HAMILTON RODRIGO MELO DE OLIVEIRA

Juiz de Direito: Dr. Renato Hasegawa Lousano

Vistos.

HAMILTON RODRIGO MELO DE OLIVEIRA, qualificado à fls. 05, foi denunciado perante este Juízo como incurso no artigo 180, §1º do Código Penal, porque, segundo consta, no dia 1º de abril de 2021, por volta das 06:00 horas, na Rua Itu, 475, Vila Aparecida, nesta cidade e Comarca de Itapeva/SP, recebeu e ocultou, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, 35 kg (trinta e cinco quilogramas) de fios de cobre utilizados em rede de telefonia¹, avaliados em aproximadamente R\$ 2.000,00 (dois mil reais)², coisa que devia saber ser produto de crime, pertencente à empresa Telefônica Brasil S.A.

Preso em flagrante na data de 01/04/2021, o réu teve sua prisão preventiva convertida às fls. 39/42.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial, e foi recebida em 15 de abril de 2021 (fls. 73).

O réu foi citado às fls. 79 e apresentou resposta escrita às fls. 80/87.

Durante a instrução processual foram ouvidas cinco testemunhas de acusação, cinco testemunhas de defesa e o réu foi interrogado. Encerrada a instrução processual em audiência, o acusado teve a liberdade provisória deferida, e o réu foi posto em

liberdade em 27/08/2021 (fls. 533/535).

Encerrada a instrução processual as partes apresentaram suas alegações finais escritas. O Ministério Público pugnou pela procedência do pedido condenatório nos termos da peça vestibular (fls. 685/697). Por seu turno, a defesa do réu pleiteou o reconhecimento da nulidade do processo por falta de prova pericial e, no mérito, pugnou pela sua absolvição (fls. 703/708).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restaram devidamente comprovados todos os fatos descritos na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade restou sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletins de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11), auto de entrega (fls. 66/67), relatório final da autoridade policial (fls. 57/60), representação da autoridade policial e decisão judicial que deferiu o mandado de busca e apreensão e prisão preventiva do réu nos autos 1500459-59.2021 (fls. 13), bem como pelas provas orais colhidas em audiência.

A autoria também é certa.

Vejamos.

Em Juízo foram ouvidas cinco testemunhas de acusação e cinco testemunhas de defesa.

VINÍCIUS BATISTA SIQUEIRA, policial civil, relatou que: participei da busca e apreensão na casa do réu, sendo que esse acompanhou as buscas, e em baixo de sua cama foi localizada uma porção de cobre, a qual em estava em uma caixa ou saco. O réu alegou que um cliente dele tinha sido alvo de busca e apreensão, e por isso retirou o material de seu barracão e o levou para a casa, pois temia que realizassem buscas no seu barracão. Ele só disse que um de seus clientes foi descarregar esse material e o deixou sem querer em seu barracão, e posteriormente o levou para sua casa. O réu declarou que sabia se tratar de cabos telefônicos, mas não disse que sabia ser oriundo de furtos. Não se recorda se o material foi encontrado no quarto dele, mas era um dos quartos da residência. No dia da busca e apreensão estava a convivente do réu no imóvel. Conversei com o preposto da empresa, o qual reconheceu de pronto o material apreendido como sendo cabeamento da Telefônica, sendo acostumado a ter contato com cabos furtados. Não se recorda de ter participado de outras diligências no estabelecimento do pai do réu. As buscas ocorreram em vários locais, mas não se lembra de todos. Quase todos os sucateiros de Itapeva foram alvos de busca e apreensão. O réu acompanhou as buscas, sendo que eu, o delegado e José Guilherme conversamos com o réu. O representante da Telefônica compareceu na delegacia posteriormente, no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante. Ele fez a identificação dos cabos a olho nu, e não se lembra se o ele chegou a tocar ou medir os cabos para os identificar. O material apreendido se referia a um tipo padrão de cabos. Acredita que o material deveria ter sido encaminhado para perícia, mas não sabe dizer se nesse caso foi encaminhado para perícia. Não sei se esse cabeamento poderia ser utilizado por bancos e outros estabelecimentos. Como não tínhamos capacidade técnica de identificar os cabos, chamamos o segurança da Vivo. Em Itapeva cessaram os furtos de cabos de cobre após a operação, mas em outros municípios, como Itararé, os frutos ainda ocorrem.

JOSÉ GUILHERME CAETANO TEODORO, policial civil, narrou que é agente policial no 1º DP de Itapeva/SP. Participei da busca e apreensão na casa do réu, sendo apreendido quantidades de dinheiro e cabos de cobre, sendo que os cabos foram apreendidos

embaixo da cama do quarto do réu, dentro de um saco de feira, e um em outro dos quartos. O réu não soube explicar na hora a origem dos cabos, e não respondeu quando questionando a respeito. No momento da busca e apreensão estava o réu e sua esposa. Nós encontramos o material durante a busca, mas em nenhum momento o réu declarou que teria tal objeto em seu poder. Enquanto os policiais conversavam com o réu em um dos quartos, eu localizei uma parte dos cabos em outros dos quartos, sendo que os quartos eram internos, dentro da residência. Participarão da busca 06 policiais civis. A porção de cabo que apreendi foi enviada para a delegacia. Não acompanhei a questão de posterior perícia, pois participei até a lavratura da prisão em flagrante. A testemunha Edson compareceu na delegacia para reconhecimento dos cabos, mas não estava presente.

CÉLIO RICARDO JORGE, policial civil, narrou que não participou da busca e apreensão na casa do réu. Esse mandado de busca foi deflagrado mediante investigação policial da DISE, da qual eu participei. A investigação partiu a respeito da identificação de vários furtos de bateria e cabos de cobre, e constatou-se que o réu HAMILTON participaria de uma organização criminosa, realizando a receptação dos objetos furtados para futura revenda. Ele já era bem conhecido nos meios policiais pela prática criminosa de receptação qualificada de cabeamentos de telefonia e também mais 160 quilos de cabeamento da empresa FURNAS, as quais estão sendo apurados em outras ações penais. Durante a investigação realizamos várias diligências, e da interceptação telefônica não constaram áudios específicos referentes ao material apreendido na casa do réu, mas implicitamente sim, uma vez que, inclusive, havia sistema de monitoração em sua casa. O que motivou a busca na residência do réu foram as indicações de que ele provavelmente teria armazenado material de origem ilícita em sua residência, havendo elementos e indícios implícitos que nos levaram a realizar a busca na residência do réu. Trabalho há mais de 20 anos com inteligência policial, e pela experiência tudo indicava que a busca na residência do réu poderia ser frutífera. Não participei da busca, mas até onde soube foram apreendidos cabos de cobre na residência do réu. Anteriormente não foram apreendidos materiais na pose do réu, e antes da prisão ele compareceu na delegacia para depor a respeito do material apreendido com Sérgio.

WILLIAN CANTAGALLO SOLER DE CAMPOS, policial civil, narrou que não participou da busca e apreensão na casa do réu, pois estava participando de outras diligências no dia dos fatos. Participou como auxiliar nas investigações que estavam em curso. Acompanho as investigações pelo sistema GUARDIÃO, realizando transcrições das interceptações telefônicas. Desconhece interceptações telefônicas específicas que indicassem que o réu teria materiais de origem ilícita em sua residência. Foram realizadas buscas e apreensões durante as investigações, e durante as interceptações conseguimos apurar certas situações envolvendo o réu.

EDSON ARANTES, narrou que é segurança da vivo e atua há 05 ou 06 anos, e estavam ocorrendo muitos furtos de cabos na região de Itapeva, praticamente todos os dias, no período de 2020/2021. Alguns cabos foram apreendidos pela polícia civil, e eu fui chamado para fazer o reconhecimento dos cabos. Minha função é fazer a segurança preventiva do patrimônio da Vivo. O tipo de cabeamento apreendido é específico da Vivo, não havendo outro fabricante desse tipo de cabo. Posso afirmar que os cabos pertenciam à Telefônica pelas características do cabo, e pela bitola específica do cabo, com a separação de seus pares. Pares é o número de pequenos fios que formam um fio maior. A identificação foi feita a partir dessas informações, sendo que não há outro fabricante desse tipo de cabeamento a não ser a Telefônica. Após esse flagrante os casos de furtos de fios de cobre em Itapeva desapareceram. Quanto à identificação por códigos dos cabos, apesar dos cabos estarem bem derretidos, ainda era possível notar alguns resquícios. O cobre oriundo de outras fontes é diferente desse da Telefônica. Esses cabos que foram furtados e apreendidos pela polícia civil são cabos aéreos, e são furtados mediante corte. O material que é retirada pela Telefônica não é vendida após o seu descarte, porque quanto mais emendas, mais difícil fica a conexão. Os cabos que não são mais utilizados entram como ferro-velho para a própria Telefônica, e são enviados para fora do Brasil. Praticamente a

cada dois dias ocorriam um furto de cabos em Itapeva/SP. Depois da operação da polícia civil os furtos cessaram, ocorrendo apenas em Itararé posteriormente. Até então a cidade de Itapeva/SP não tinha histórico de furtos de cabeamento, os quais se iniciaram no final de 2020, por volta de dezembro e se estenderam até início de 2021, quando então ocorreu a operação da polícia civil. Mesmo após o derretimento do cabo é possível distinguir o material de cabos da Telefônica dos demais de origens diversas. Não participei do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Fui acionado posteriormente pela DIG de Itapeva/SP, a qual contatou a empresa Vivo. Não se lembra se a empresa realizou alguma perícia no material apreendido. Esse cabeamento específico da Telefônica somente pode ser utilizado por empresas terceirizadas ou autorizadas pela própria Vivo. A marca dos cabos Operstel, e só vendem para a TELEFÔNICA, e isso no Brasil inteiro. Pode haver vendas paralelas dos cabos também. Não pedi para técnicos da Telefônica irem fazer uma visita ao estabelecimento do pai do réu no dia 06 de novembro de 2020.

ELISAIL RODRIGUES DO NASCIMENTO relatou que não possui parentesco com o réu. Não presenciou a prisão do réu, e não tem conhecimento a respeito do material apreendido na residência daquele. O réu é uma pessoa honesta, e ficou admirada com a prisão do réu, que sempre trabalhou da forma correta. Como nós trabalhamos com ferro-velho e reciclagem já vendi materiais para o réu. Eu tenho um pequeno caminhão, com o qual carrego papelão e outros materiais de reciclagem. Quando compramos os materiais, eles vêm todos misturados. O material de cobre tem valor e às vezes aparecerem alguns materiais, como fios de construção que são descartados, inclusive em entulhos. O réu trabalha mais com ferro, sendo que os materiais possuem preços diferentes. Quando nos compramos tudo misturado, posteriormente nos separamos os materiais, os quais possuem preços diferenciados. A separação é necessária para conseguir lucro, separados os materiais que possuem mais valor. Quando vamos recolher material na fábrica de papelão, também vêm materiais de cobre.

RONALDO ADRIANO DA SILVA relatou que não é parente do réu Hamilton. Não presenciei a prisão do réu, mas sei por que ele foi preso, sendo que isso foi uma fatalidade, porque quando o material é descarregado nós não temos acesso aos itens que constam. Nós compramos o ferro-velho com vários materiais. Eu negocio constantemente com o réu, vendendo-lhe materiais. Na verdade, esse material (fio de telefone) não tem mais serventia para nós, pois não tem comércio e ninguém compra. Se compramos esse material foi apenas como descarte, e pode vir no meio da carga. O volume de carga que eu enviava para o réu era de 22 mil quilos, pois tinha comprado alguns materiais de uma fábrica. O foco de atuação do réu é ferro, e há uma cota. Existem depósitos que vendem plástico, outras valorizam ferro e, portando, varia de acordo com o contrato da empresa. Se for a miúda é um preço, mas se for ferro fundido é um valor diferente. Esse tipo de material pode ter ido como descarte em uma carga, e como não conseguiram vender acabaram colocando. Não temos acesso a tudo que está na carga, e o pagamento é à vista, e não tem como ficar separando os materiais que fazem parte da carga. Trabalho com sucata há aproximadamente 07 anos, comprando e vendendo. Depois de queimado não sei identificar se o material era utilizado para cabos de telefone. Fui procurado pelo réu, o qual me aconselhou a não comprar cabos de telefone, porque não há comércio. Eu compro por peso e pago á vista, mas não sei o que vem na carga.

LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS relatou que não é parente do réu e não trabalha no ramo de Sucatas. Não presenciei a prisão do réu Hamilton, mas o conhece em razão de negócios que fez com ele a respeito de veículos automotores. Vendi para o réu aproximadamente 03 ou 04 veículos, de 2016 a 2020. O último carro que sabe que ele adquiriu foi uma Meriva, de uma pessoa de Curitiba, com pagamento à vista. O réu tinha um Vectra e comprou uma Meriva. O réu me procurou para adquirir um veículo, mas na ocasião eu não tinha nada para lhe oferecer.

SALOMÃO FOGAÇA DE ALMEIDA relatou que trabalha com o pai do réu, e não respondo a

nenhum processo referentes a processos de receptação qualificada. Não acompanhei a prisão do réu. Não tem conhecimento do material apreendido na casa do réu durante sua prisão em flagrante. Trabalho com Pedrinho desde janeiro e o réu sempre aconselhava o pai a não comprar cobre e fios. Antes de trabalhar no local eu sempre ia até o estabelecimento, e fazia tempos que o pai do réu não estava mais comprando esse tipo de material, e o réu estava preocupado com seu pai, e não queria mais se envolver eventualmente em investigações policiais. O réu sempre comprava o material e pagava a vista, mas não comprava carga fechada, e nesse material estava tudo misturado, com ferro e diversos outros materiais. Ele comprava o material mas não o separava, sendo que vendia da mesma forma que havia adquirido, não fazendo a separação dos materiais. Ele comprava geralmente 1000 ou 2000 quilos, às vezes 300 quilos. O motivo do réu alertar seu pai para não comprar materiais de cobre e fios foi porque em uma ocasião técnicos da Vivo foram até o estabelecimento do pai do réu

MAURO ALVES FERREIRA relatou que não possui nenhum parentesco com o réu. Não acompanhei a prisão do réu e não tive acesso ao material apreendido em sua residência. Trabalhei na TELESP, na parte de cabos, sejam eles aéreos ou subterrâneos. Os cabos 40 x 100 não era exclusivo da Telefônica, pelo menos quando eu trabalhava. Outras empresas, como Lavrinha, utilizavam esses cabos. Esse cabo tem três hipóteses: a primeira vem com a capa, cobertura de plástico e etiqueta, podendo ser identificado. Quando se corta um cabo é emitido um alerta para a Telefônica. Depois de queimado não é possível identificar a sua origem. Os pedaços pequenos que são cortados pela Telefônica são devolvidos para o pátio da empresa, em Campinas, e são cabos defeituosos. Com 17 anos de experiência posso dizer que não é possível reconhecer um cabo queimado, não tendo como saber se era da Elektro ou da Telefônica. Aposentei-me em 2017. Os cabos comercializados pela Pirelli podem ser adquiridos por qualquer um. A diferença de grossura ocorre em razão da capacidade de transferência de dados dos cabos.

Por fim, o réu foi ouvido em duas oportunidades.

Na fase policial, afirmou "que neste ato encontra-se acompanhado de seu Advogado Constituído Alessandro Reichert - OAB 144.560; que possui uma empresa atuante no ramo de sucatas; que, há cerca de dez dias, perceberam que, junto com sucata de ferro recebida, havia uma saco contendo fios de telefonia; que, em razão de um cliente seu ter sido surpreendido com tal material e com pena de descartá-lo, decidiu retirá-lo de seu local de trabalho e guardá-lo em sua casa; que, nesta data, 06:00 horas, Policiais Civis chegaram à sua residência e anunciaram cumprimento de mandados de busca e apreensão e domiciliar e de prisão preventiva em seu desfavor; que, durante revista na residência, os Policiais Civis localizaram os fios de telefonia embaixo de sua cama; que não comprou os fios de telefonia, mas sim, conforme dito, os aguardou após encontrá-los no meio de uma carga de sucata de ferro; e que tem conhecimento que os fios são de telefonia, pois já teve contato com tal material anteriormente, doado por funcionários da Operadora de Telefonia Vivo" (fls. 05/06).

Interrogado em Juízo, o acusado afirmou que realmente os fios de cobre estavam guardados em sua casa, em sacos plásticos, sendo que foi minha mulher que guardou os materiais debaixo de minha cama, mas apenas para fins de limpeza do quarto, e não porque eu estava ocultando o material por medo de buscas da polícia. O Outro material apreendido eu adquiri de uma empresa, e eu não consegui apresentar o documento que comprovava sua origem. Esse material era para a testemunha Reinaldo buscar, e ele foi avisado para ir buscar. Eu compro mensalmente de 100 a 200 toneladas de sucatas de várias empresas e fábricas, inclusive do Banco do Brasil. Muitas vezes as empresas não fornecem nota fiscal dos produtos adquiridos. Eu tinha três empregados e um motorista, e em uma empresa eu comprava 100 quilos de sucata, 200 quilos em outra. Eles vendem o material todo misturado, com materiais bons e ruins. Depois de comprado eu separo o material para revender e obter lucro.

Trabalho com meu pai desde os 10 anos de idade, e até então nunca tinha tido problema. Essa suposta organização criminoso não existe. Esse material apreendido chegou em casa por meio de uma carga do Ronaldo, e em meio da carga estava esses fios, os quais ficaram no barracão, e depois os levei para minha residência, pois iria devolver para Ronaldo. Isso porque já havia uma investigação a respeito de furtos de cabos de cobre, e eu não tinha como comprovar a origem dos cabos. Aconselhei a meu pai e meus empregados a não comprar nenhum material de cobre. Os fios que foram apreendidos em minha residência não são de telefone, embora realmente guardem certa semelhança. Entrei em contato com Ronaldo para que ele fosse buscar esse material, mas meu motorista não conseguiu localizar Ronaldo. Eu não tinha salvo o contato telefônico de Ronaldo, e quando levei o material de cobre para minha casa eu já sabia que estava sendo investigado em razão da apreensão de uma carga de Sérgio. Nunca me ocultei da polícia, e ajudei a polícia a investigar uma ocorrência de furtos de fio. Eu não estava escondendo o material, pois a polícia tinha o meu contato. Minha esposa colocou o material embaixo da cama porque estava atrapalhando na garagem e para fazer limpeza. O material apreendido é semelhante a fios de telefone. Eu estava passando por problemas familiares e tendo problemas com as empresas. Trabalho há 20 anos nesse ramo de sucata, e trabalho desde os 10 anos com meu pai. Atualmente possuo 40 anos. Mensalmente eu tinha uma renda de 14 mil reais brutos, mas tirando as despesas conseguia livre 05 mil reais. Já tive outros processos envolvendo receptação de materiais, mas foram julgados improcedentes. Possuo 03 filhos e eles residem com a mãe. Em meu interrogatório os policiais colocaram que eu sabia que se tratava de fios de telefone, quando na verdade disse apenas que seria semelhante a fios de telefone. Para os policiais todo tipo de fio é ilícito. Eu levei o material para minha casa para depois devolver para Ronaldo. Não tem como identificar se o fio pertence a determinada empresa, e já comprou esse material de outras empresas, em casos de sucatas de construção também é possível encontrar pedaços desses tipos de cabo. Quando fui informado que o caminhão do Sérgio foi apreendido, em 40 minutos eu já estava presente na delegacia, fui acompanhado pelo advogado Alessandro. Disse ao investigador Célio Ricardo que tinha comprado os materiais de uma empresa, apresentando um documento com a origem dos materiais. Nunca me ocultei da polícia ou da justiça. Sempre trabalhei para sustentar meus filhos e ajudar meu pai, que possui 83 anos. A vivo contratou policiais fardados para ameaçar minha família, sendo que na verdade não eram policiais.

Pois bem, finda a instrução processual, e debruçando detidamente sobre a prova colhida em Juízo, tem-se que o acusado praticou o crime que lhe foi imputado.

A localização e apreensão dos 35kg de fios de cobre na residência do acusado é certa. Foi confessada por ele, afirmada pelas policiais militares, e o material foi devidamente apreendido.

Em que pese a Defesa sustentar que não há comprovação da origem dos fios apreendidos, o representante da empresa Telefônica foi enfático ao detalhar as razões que possibilitaram a identificação do material, e não foi produzida nos autos qualquer prova em sentido contrário. Ademais, há ainda uma relação cronológica evidente entre o início de furtos de cabos de telefone no Município de Itapeva, a localização de tal material na casa do acusado, e a cessão da ocorrência da prática de tais delitos desde a prisão dos envolvidos nos autos em que se apurou a associação criminoso da qual o acusado era um dos integrantes, e que por ela foi condenado em primeira instância.

Acrescento que era mesmo desnecessária a realização de exame pericial nos fios de cobre, considerando as fartas provas existentes nos autos de sua origem, e, por outro lado, a completa inexistência de qualquer indício apontado pela Defesa em sentido contrário.

Por fim, o acusado declarou trabalhar com sucatas há vinte anos e sintomaticamente

escondeu o material em sua residência, dentro do próprio quarto, após ter conhecimento da apreensão de material pela polícia militar em caminhão a ele vinculado, sendo certo que assim agiu por conhecer a origem ilícita daqueles fios.

Portanto, em consideração aos argumentos postos, e não havendo incerteza alguma quanto à autoria do crime, comprovada estreme de dúvida pela prova produzida nesta ação, deve o réu responder pela prática do crime tipificado no artigo 180, §1º do Código Penal.

Apurada a responsabilidade passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Conforme folha de antecedentes e certidão de distribuição criminal de fls. 24/28, o acusado é primário e não ostenta maus antecedentes. Sua profunda vinculação aos crimes de receptação levou-o a ser denunciado pelo crime de associação criminosa nos autos 1500444-90.2021.8.260270, razão pela qual reputo inviável a consideração da mesma circunstância para fins de fixação de sua pena base, sob pena de se configurar o bis in idem. Assim, é de rigor a fixação da pena base no mínimo legal, a saber: 03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal unitário.

Não há agravantes ou atenuantes.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Inocorrentes outras causas de modificação da pena, torno a reprimenda definitiva.

Considerando o que dispõe o artigo 33, §§1º, "a", e 3º, do Código Penal, e agora assim, sopesando-se que não se tratou de um crime isolado, mas de mais uma receptação das muitas cometidas em cadeia pelo acusado, no âmbito de uma associação criminosa, reputo que o regime fechado é o único suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Pelas mesmas razões, não estão presentes os requisitos autorizadores para a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, ou mesmo a suspensão da execução da pena, em razão de haver lastro probatório colhido durante a investigação, de que o réu, embora primário e com bons antecedentes, participa de organização criminosa voltada especificamente à prática de furtos e receptação de cabos de cobre e baterias neste município, de forma que os motivos e as circunstâncias indicam que tais benefícios são insuficientes para a devida reprovação do crime, conforme artigo 44, inciso III, e artigo 77, inciso II, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada para o fim de condenar o réu HAMILTON RODRIGO MELO DE OLIVEIRA já devidamente qualificado, pela prática do crime tipificado no artigo 180, §1º do Código Penal, e aplico-lhe, em consequência, a pena de 03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal unitário, a ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado.

Considerando o decidido em sede do RESE 0001980-16.2021.8.26.0270, expeça-se com a máxima urgência o mandado de prisão do acusado, e pela mesma razão não possui o acusado o direito de apelar em liberdade.

Havendo recurso, expeça-se a guia de execução provisória.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de

Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; e a respectiva guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente; comunique-se a vítima, conforme art. 201, § 2o.

Custas ex lege.

Publique-se e intimem-se.

Itapeva, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA